SORBONNE UNIVERSITE

SEMESTRE 1 – 3. DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

I – La direction des sociétés

A) La nomination du dirigeant

1. Selon la forme sociale
    - SARL : gérant(s) nommé(s) par les associés représentant > 50 % des parts sociales (art. L.223-18 C. com.).
    - SA à conseil d'administration : PDG nommé par le CA parmi ses membres (art. L.225-47 et s.).
    - SA à directoire : membres du directoire nommés par le conseil de surveillance (art. L.225-57).
    - SAS : liberté statutaire (art. L.227-5), seul le président est obligatoire. Nomination d'un DG et/ou d'un DGD possible, il peut représenter la SAS si les statuts prévoient ce pouvoir ET si son nom figure sur le Kbis

2. Conditions personnelles
    - Capacité civile et commerciale.
    - Pas d'interdiction de gérer (faillite personnelle, condamnations pénales, etc.)

3. Formalités
    - Publicité au RCS (art. L.210-9 C. com.).
    - Opposabilité aux tiers.

B) Régime social et fiscal du dirigeant

1. Régime social

- Assimilé salarié (ex. dirigeants de SA, SAS) → affiliés au régime général de la Sécurité sociale.
- Travailleur non-salarié (TNS) (ex. gérant majoritaire de SARL) → régime des indépendants.
- Impact sur la protection sociale et les cotisations.

2. Régime fiscal
    - Rémunérations : imposées dans la catégorie des traitements et salaires (sauf cas spécifiques de gérants majoritaires de SARL, assimilés fiscalement aux salaires).
    - Avantages en nature et dividendes : règles distinctes.
    - Attention à l'abus de biens sociaux (art. L.241-3 C. com.).

C) Fin du mandat : démission et révocation

1. Démission
    - Principe : liberté de démissionner, sans abus (Cass. com., 15 déc. 1992).
    - Abus si intention de nuire ou démission brutale.

2. Révocation
    - Ad nutum dans de nombreuses formes (ex. SA, art. L.225-47 : révocation à tout moment, sans motif, par le CA ou l'AG).
    - Mais : possibilité de dommages et intérêts si conditions vexatoires ou abusives (Cass. com., 25 nov. 2003).
    - Juste motif exigé dans certains cas (gérant de SARL, art. L.223-25).

Principe : révocation ad nutum

- SA (administrateurs, PDG, DG, membres du directoire, etc.) : révocation *à tout moment et sans motif* (art. L.225-47, L.225-55, L.225-61 C. com.).
- Objectif : garantir la souplesse et la confiance dans la direction.
- Exception : certaines formes exigent un juste motif (ex. gérant de SARL, art. L.223-25 C. com.).

Limites posées par la jurisprudence

La Cour de cassation, tout en confirmant l'ad nutum, sanctionne les modalités abusives de la révocation.

a) Respect du contradictoire

- Le dirigeant doit être informé de la tenue de la réunion qui examinera sa révocation.
- Il doit pouvoir présenter ses observations ou se défendre.

Jurisprudence :

- Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241 : révocation abusive d'un DG d'une SA, car intervenue sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations.
- Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-24.544 : révocation d'un président de SAS jugée abusive car décidée de façon précipitée et sans respect du débat contradictoire.
- Cass. com., 14 déc. 2004, n° 02-17.002 : pas d'obligation de convocation formelle si le dirigeant a pu effectivement se défendre, mais une révocation « surprise » constitue un abus.

b) Interdiction des conditions vexatoires ou injurieuses

- Cass. com., 25 nov. 2003, n° 01-02.706 : la révocation ad nutum ne dispense pas de réparer le préjudice subi lorsqu'elle est prononcée dans des conditions humiliantes.
- Exemples : annonce publique sans explications, révocation en pleine AG sans avertissement, diffusion d'informations dénigrantes.

---

3) <u>Conséquences d'une révocation irrégulière</u>

- Pas de nullité de la révocation (le dirigeant perd bien ses fonctions).
- Mais ouverture à une indemnisation sur le fondement de l'abus de droit (art. 1240 C. civ.).
- Montant variable selon le préjudice (atteinte à la réputation, perte de chances de se défendre, caractère vexatoire de la procédure).

Synthèse des enseignements jurisprudentiels

- La révocation ad nutum reste la règle → pas besoin de « juste motif ».
- MAIS :
    1. Principe du contradictoire : information préalable + possibilité de défense.

2. Conditions non abusives : interdiction des procédés brutaux, vexatoires, injurieux.
3. Sanction : dommages-intérêts (mais pas réintégration).

👉 En pratique, les sociétés anticipent ces risques en :

- Inscrivant expressément à l'ordre du jour la question de la révocation.
- Permettant au dirigeant d'être entendu en AG ou en CA.
- Évitant tout traitement humiliant ou déloyal.

II – Le contrôle par les actionnaires

A) Le droit à l'information

1. Information permanente
    - Accès aux statuts, comptes annuels, rapports de gestion, procès-verbaux, liste des associés (art. L.225-115, L.223-26 C. com.).

SA/SAS : L'article L. 225-115 dispose que **tout actionnaire** a droit, dans les conditions et délais fixés par décret, d'obtenir communication de certains documents relatifs aux trois derniers exercices.

Les éléments visés par cet article comprennent notamment :

- les comptes annuels de la société ;
- la liste des administrateurs ou des membres du directoire / du conseil de surveillance ;
- les comptes consolidés (si applicable) ;
- les rapports du conseil (ou du directoire selon l'organisation) ainsi que ceux du commissaire aux comptes ;
- le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées aux assemblées, ainsi que des renseignements sur les candidats aux organes sociaux ;
- le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (selon un seuil de personnel) et les versements liés à des dispositions fiscales (article 238 bis)

SARL : Tout associé, **à toute époque**, a le droit, au siège social, de consulter ou d'obtenir copie (certifiée conforme) de certains documents relatifs aux **trois derniers exercices** :

- statuts (à jour) : l'associé peut obtenir une copie certifiée conforme, avec annexe de la liste des gérants (et commissaires aux comptes, le cas échéant)
- comptes annuels : bilan, compte de résultat, annexes
- inventaire(s) associés aux exercices passés
- rapports soumis aux assemblées (rapport de gestion du gérant, rapports des commissaires aux comptes)
- procès-verbaux d'assemblées des trois derniers exercices

Concernant la copie : sauf pour l'inventaire, l'associé a le droit non seulement de consulter mais aussi de faire des copies des documents.

Le lieu d'accès est généralement le siège social de la société ; la société ne peut, sauf motifs légitimes, imposer un autre lieu pour l'exercice de cette consultation.

L'associé doit exercer lui-même ce droit (on ne peut pas le déléguer), mais il peut être assisté d'un expert inscrit sur une liste des cours et tribunaux.

Toutefois, le gérant peut prévoir dans les statuts ou dans les modalités pratiques des conditions raisonnables (jours, heures, prise de rendez-vous).

2. Information préalable aux assemblées
    - Communication des documents comptables et rapports en général au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée ou l'adoption de la décision à distance, si elle est possible.

En complément du droit permanent, avant toute assemblée générale, les associés doivent recevoir, **au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes**, les documents suivants :

- les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion du gérant ;
- le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un ;
- le texte des résolutions proposées ;

Pour les autres assemblées (extraordinaires ou spéciales), doivent être communiqués le texte des résolutions et, le cas échéant, les rapports afférents (gérant, commissaire aux comptes) dans le même délai de 15 jours avant la réunion.

Si ces obligations ne sont pas respectées, cela peut constituer un motif d'annulation (ou d'irrecevabilité) des délibérations adoptées

3. Information ponctuelle

- Droit des associés minoritaires de poser des questions écrites (art. L.223-36 SARL ; art. L.225-232 SA).

3.1 SARL : article L. 223-36 ; Le texte prévoit que :

« Tout associé non gérant peut, **deux fois par exercice**, poser **par écrit** des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes » ; ce droit est ouvert à tout associé quelque soit le nombre de parts détenues

Le sujet doit porter sur un fait susceptible de compromettre la continuité d'exploitation – ce n'est pas un droit général d'interroger, mais un droit d'alarme (i.e. lorsqu'il existe des indices sérieux de difficultés).

3.2 SA : article L. 225-232 ; Le texte dispose que :

« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, peuvent, **deux fois par exercice**, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes

Seuls les actionnaires ou groupes d'actionnaires ayant **au moins 5 % du capital social** peuvent exercer ce droit (ou une association d'actionnaires remplissant les conditions légales)

La question doit être écrite, porter sur des faits susceptibles de compromettre la continuité d'exploitation.

Le président du conseil d'administration ou le directoire doit répondre par écrit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la question

---

B) Les moyens juridiques de contrôle

1. Vote en assemblée
    - Pouvoir de sanctionner la gestion (approbation ou refus des comptes).
    - Nomination/révocation des dirigeants.
2. Action sociale ut singuli
    - Action en justice exercée par un ou plusieurs associés pour défendre l'intérêt social (art. L.225-252 SA). Différent de l'action individuelle des actionnaires, qui vise à réparer un préjudice subi personnellement par l'un d'entre eux.
3. Expertise de gestion

- Droit pour des associés minoritaires de demander en justice la désignation d'un expert chargé d'examiner la gestion (art. L.225-231 SA ; L.223-37 SARL).

L'expertise de gestion est un mécanisme juridictionnel qui permet à certains associés ou actionnaires de demander, en justice, la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur une ou plusieurs **opérations de gestion** (et non sur l'ensemble de la gestion de la société) qui sont suspectes ou contestées.

Elle vise à renforcer le droit d'information des minoritaires, à clarifier des actes litigieux, et à donner une base probatoire pour d'éventuels recours (réparation, responsabilité).

En doctrine, l'expertise de gestion est distinguée de l'expertise in futurum (article 145 du Code de procédure civile) : cette dernière est une mesure d'instruction civile "générale / précontentieuse" possible lorsque les conditions de l'expertise de gestion ne sont pas réunies ou pour des faits non strictement liés aux actes de gestion.

SARL : article **L. 223-37** du Code de commerce prévoit que les associés représentant au moins **10 % du capital social** peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts pour formuler un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

SA / SAS (et sociétés par actions) : l'article **L. 225-231** du Code de commerce permet aux actionnaires ou groupes d'actionnaires représentant **au moins 5 % du capital social** de demander l'expertise de gestion sur des opérations déterminées (après, en principe, interrogations préalables des dirigeants)

Pour les sociétés par actions (SA, SAS) : les actionnaires doivent d'abord poser **par écrit** au président du conseil d'administration ou au directoire des questions précises sur l'opération litigieuse. Si le dirigeant ne répond pas dans le délai légal ou que la réponse est jugée insatisfaisante, les actionnaires peuvent demander l'expertise de gestion en justice.

Le juge, dans sa décision d'ordonner l'expertise, détermine les pouvoirs de l'expert, les missions, l'étendue de l'investigation, ainsi que les honoraires provisoires.

4. **<u>Procédures judiciaires spécifiques</u>**
    - Nullité des assemblées ou décisions irrégulières.
    - Responsabilité civile des dirigeants (art. L.225-251).
    - Responsabilité pénale (abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, etc.).

<u>C) Le rôle des commissaires aux comptes (CAC)</u>

1. Conditions de désignation

Depuis le décret n° 2024-152 du 28 février 2024, les seuils déclenchant l'obligation de nomination d'un CAC sont modifiés. Les sociétés doivent nommer un commissaire aux comptes si, à la clôture d'un exercice, **deux des trois** critères suivants sont dépassés :

- Total du bilan > **5 000 000 €**,
- Chiffre d'affaires hors taxes > **10 000 000 €**,
- Nombre moyen de salariés > **50**

Pour les sociétés contrôlées ou filiales significatives, des seuils réduits s'appliquent (p. ex. 2,5 M€ de bilan, 5 M€ de chiffre d'affaires, 25 salariés)

Avant 2024, les seuils étaient respectivement : bilan 4 M€, CA 8 M€, salariés 50.

Si l'entreprise dépasse ces seuils, la nomination doit intervenir lors de l'assemblée qui approuve les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement est constaté.

Même si une société **ne dépasse pas les seuils légaux** rendant la désignation obligatoire (cf. art. L. 823-2 et s. C. com.), rien n'empêche :

- **les statuts** de prévoir que la société se dote d'un commissaire aux comptes,
- ou **les associés réunis en assemblée** d'en décider la nomination.

Ce mécanisme est dit **nomination volontaire**, dispositif **ALPE** (Audit Légal des Petites Entreprises)

Pourquoi des associés choisissent-ils volontairement un CAC ?

- **Transparence et confiance** : utile dans des sociétés avec plusieurs associés, parfois éloignés de la gestion, qui souhaitent un contrôle externe.
- **Prévention des conflits** : un CAC peut limiter les suspicions de mauvaise gestion.
- **Crédibilité financière** : un rapport certifié par un CAC peut rassurer les banques, investisseurs, partenaires commerciaux.
- **Préparation à la croissance** : une société proche des seuils peut anticiper et se préparer en désignant un CAC.
- **Raisons contractuelles** : certaines conventions de financement, de subventions publiques ou de partenariats exigent la présence d'un CAC, même si la loi ne l'impose pas.

Le mandat est alors de 3 ans.

2. Mission générale (art. L.823-9 C. com.)

- Le rôle principal du CAC est de **certifier les comptes annuels** : il doit donner une opinion sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes (bilan, compte de résultat, annexes) conformément aux normes applicables.

- Le CAC doit également vérifier que les informations données dans les rapports de gestion, les documents destinés aux associés (rapports, prospectus, etc.) sont compatibles avec les comptes et ne comportent pas d'incohérences importantes.

- Il doit veiller au respect des droits des associés, notamment l'égalité des associés.

- Il doit établir un rapport sur les conventions réglementées dans les SA/SAS et SARL lorsqu'il est en fonctions (inn c'est le dirigeant qui doit établir ce rapport)

- Le commissaire aux comptes doit également signaler aux dirigeants ou au conseil les **faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation** (procédure d'alerte), sous certaines conditions.

- Enfin si le CAC découvre des faits délictueux (fraudes, malversations) dans l'exercice de ses fonctions, il a l'obligation de **saisir le procureur** de la République.

Le CAC doit appliquer les **normes d'exercice professionnel homologuées** (normes d'audit) définies par la Haute Autorité de l'audit / H2A (anciennement H3C) en cohérence avec les normes internationales.

Il est soumis à une **obligation de moyens**, non de résultat : il n'est pas tenu de détecter toutes les anomalies possibles, mais de diligences raisonnables pour avoir une assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives.

Il ne peut pas s'immiscer dans la gestion de la société : ses pouvoirs sont limités à la vérification, pas à la direction.

Il doit respecter les principes de **déontologie** : indépendance, objectivité, probité, secret professionnel.

3. Responsabilité

a. Responsabilité civile

- Le CAC peut être tenu responsable envers la société, les actionnaires, les tiers (créanciers, investisseurs) pour faute (erreur, négligence) dans l'exercice de sa mission.

- Cette responsabilité est engagée selon le droit commun (contrat + responsabilité extracontractuelle) dans les limites de l'obligation de moyens.
- La société ou les tiers doivent prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.

b. Responsabilité pénale

Le CAC peut être poursuivi pénalement pour divers manquements, notamment :

- Violation du secret professionnel,
- Non-révélation au procureur de faits délictueux dont il a connaissance,
- Manquement à ses obligations légales (faux, complicité, omission volontaire, rapport mensonger ou inexact)

c. Responsabilité disciplinaire et administrative

- Le CAC est soumis à la discipline de la profession : manquements aux normes, à la déontologie, à l'indépendance, entraînent sanctions disciplinaires (blâme, suspension, radiation) par les instances professionnelles ou la H2A (ou anciennement le H3C)
- La H2A supervise la profession d'audit et le commissariat aux comptes, adopte les normes et peut prendre des mesures disciplinaires ou révocations.

Conclusion

La gouvernance d'entreprise repose sur un équilibre subtil :

- Le dirigeant doit pouvoir agir efficacement, mais sous le regard permanent des associés et des organes de contrôle.
- La jurisprudence et la législation ont renforcé au fil des années les droits des associés minoritaires et les missions des CAC pour prévenir les abus et garantir la transparence.

Tableau de jurisprudence – Révocation des dirigeants sociaux

Date / Juridiction	Affaire	Solution	Apport
27 févr. 1996 – Cass. com., n° 94-11.241	Révocation d'un DG de SA sans qu'il ait pu présenter ses observations	Révocation jugée abusive	Nécessité de respecter le principe du contradictoire : le dirigeant doit pouvoir se défendre

Date / Juridiction	Affaire	Solution	Apport
14 déc. 2004 – Cass. com., n° 02-17.002	Dirigeant non convoqué formellement mais informé de la révocation	Pas d'abus retenu	L'absence de convocation n'est pas fautive si le dirigeant a pu présenter ses arguments
25 nov. 2003 – Cass. com., n° 01-02.706	Révocation d'un PDG dans des conditions vexatoires (procédure brutale)	Révocation abusive → indemnisation	Même ad nutum, la révocation doit respecter la dignité du dirigeant
19 juin 2007 – Cass. com., n° 06-10.950	Révocation annoncée publiquement de façon humiliante	Abus de droit	Interdiction des conditions injurieuses ou vexatoires
15 nov. 2011 – Cass. com., n° 10-24.544	Président de SAS révoqué précipitamment, sans débat contradictoire	Révocation abusive	Obligation d'un débat contradictoire effectif, même en SAS où les statuts aménagent la révocation
20 juin 2018 – Cass. com., n° 16-23.701	Révocation d'un dirigeant sans motif, mais avec respect du contradictoire	Révocation régulière	Confirmation : ad nutum ≠ arbitraire, dès lors que la procédure est loyale
12 janv. 2022 – Cass. com., n° 19-21.181	Gérant de SARL révoqué sans justification valable	Révocation sans « juste motif » jugée abusive	En SARL, la révocation doit reposer sur un juste motif (≠ SA/SAS)